

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 761/2530

นาย ขจร ตักดิ์ อริยะกุล

นาย ชาญชัย ศิริอุทัยกร

บริษัท มหาธน กิจ แชรส์ และ เครดิต

จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1129

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 (2)

การโอนหุ้นระหว่างผู้ร้องกับ ฐ. ยังมิได้จดทะเบียนลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ร้องจึงไม่อาจอ้างเหตุผลใด ๆ มาเป็นข้อยกเว้นบทบัญญัติของมาตรา 1129 วรรคท้ายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้ตนเองหลุดพ้นไปจากความรับผิดชอบในค่าหุ้นที่ค้างได้ เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทจำเลยแล้ว พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 22(2) ให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวในการเก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่บริษัทจำเลยหรือซึ่งบริษัทจำเลยมีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่น ฉะนั้น เมื่อผู้ร้องต้องห้ามมิให้ยกการโอนหุ้นขึ้นยันบริษัทจำเลยดังกล่าวแล้วผู้ร้องก็ย่อมไม่อาจยกการโอนหุ้นขึ้นยันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เช่นเดียวกัน.

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย ปรากฏว่าผู้ร้องยังค้างค่าหุ้นบริษัทจำเลยเป็นเงิน 150,000 บาท เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวนดังกล่าว ผู้ร้องปฏิเสธ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นว่าผู้ร้องเป็นหนี้อยู่จริงจึงแจ้งยืนยันหนี้ไปยังผู้ร้องให้ชำระเงิน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านว่าไม่ได้เป็นหนี้เพราะได้โอนหุ้นให้นายธวัชชัยไปแล้วจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าหุ้นอีกขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โต้แย้งว่าผู้ร้องยังไม่ได้ชำระเงินค่าหุ้นที่ค้างให้แก่บริษัทจำเลยทั้งไม่มีการจดทะเบียนการโอนหุ้นไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท จำเลย การโอนหุ้นดังกล่าวจึงใช้ยืนยันบุคคลภายนอกไม่ได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายชื่อผู้ร้องออกจากบัญชีลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1129 วรรคท้ายได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าการโอนหุ้นจะต้องได้จดทะเบียนให้ปรากฏหลักฐานการโอนทั้งชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอนลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นเสียก่อนจึงจะนำมาใช้ยืนยันบริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ ดังนั้นเมื่อการโอนหุ้นระหว่างผู้ร้องกับนายธวัชชัยยัง

มิได้จัดแจ้งการโอนลงในทะเบียนดังกล่าวผู้ร้องจึงไม่อาจอ้างเหตุผลใด ๆ มาเป็นข้อ
ยกเว้นบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นไปจากความรับผิดชอบได้เมื่อศาลมี
คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทจำเลยแล้วพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483
มาตรา 22 (2) ให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวในการเก็บรวบรวมและ
รับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่บริษัทจำเลยหรือซึ่งบริษัทจำเลยมีสิทธิจะได้รับ
จากผู้อื่นฉะนั้นเมื่อผู้ร้องต้องห้ามมิให้ยกการโอนหุ้นขึ้นยันบริษัทจำเลยดังกล่าวแล้ว
ผู้ร้องก็ย่อมไม่อาจยกการโอนหุ้นขึ้นยันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เช่นเดียวกัน

พิพากษายืน.

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>